Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Методические рекомендации о порядке проведения параллельных финансовых расследований

Нур-Султан – 2021 года

Методические рекомендации о порядке проведения параллельных финансовых расследований разработаны следующими должностными лицами государственных органов:

Саукомбеков С.М., руководитель Следственного Департамента Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан;

Кенбаев Д.Х., заведующий кафедрой специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;

Сейткасимова И.Н., главный научный сотрудник Центра исследования проблем уголовного процесса Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;

Оспанов А.У., руководитель 1-го Следственного управления Следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан;

Тажмаганбетов О.С., старший следователь 1-го Следственного управления Следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Методические рекомендации о порядке проведения параллельных финансовых расследований .....
I. Общие положения .....
II. Основания для проведения параллельных финансовых расследований.
III. Порядок проведения параллельных финансовых расследований……
IV. Международное сотрудничество……....
V. Иные вопросы проведения параллельных финансовых расследований.....

Методические рекомендации
о порядке проведения параллельных финансовых расследований

I. Общие положения

Настоящие методические рекомендации содержат порядок применения органами уголовного преследования параллельных финансовых расследований.

Под параллельным финансовым расследованием понимается сосредоточение работы одновременно на предикатном преступлении и легализации (отмывании) преступных денег, которое заключается в выявлении и документировании органом уголовного преследования финансовых аспектов преступной деятельности.

Цель параллельных финансовых расследований – установление движения преступных доходов в ходе осуществления преступной деятельности, связи между источником происхождения и получателями денежных средств и (или) иного имущества, добытого преступным путем, обстоятельств приобретения активов, места их хранения и других источников информации, являющихся доказательством преступной деятельности, а также возврат и конфискацию преступных активов в пользу государства.

Правовой основой организации параллельных финансовых расследований являются:

ратифицированные Республикой Казахстан международные договоры, соглашения и конвенции, содержащие положения о расследовании отмывания преступных доходов;

Конституция Республики Казахстан;

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК);

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК);

Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон ПОД/ФТ);

Закон Республики Казахстан от 15.09.1994 года № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД);

иные нормативные правовые акты Республики Казахстан;

рекомендации и руководства Группы по разработке финансовых мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ);

Указание Генерального Прокурора Республики Казахстан № 2/15 от 30.05.2019 года «Об активизации деятельности по возмещению ущерба, причиненного уголовным правонарушением».

Задачи:

1) выявление преступных схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе находящегося за пределами Республики Казахстан;

2) установление обстоятельств по приобретению, использованию и отчуждению денежных средств и (или) иного имущества, полученных преступным путем, источников их происхождения, места нахождения, а также

владения и использования с целью извлечения преступных доходов и финансирования террористической деятельности;

3) осуществление взаимной помощи с компетентными органами других стран в части поиска, установления, ареста, конфискации преступных доходов;

4) принятие комплекса мер по конфискации и возврату доходов, полученных преступным путем.

Принципы: законность, презумпция невиновности, соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц и государства.

Объекты исследования: преступные доходы и (или) денежные средства, движимое и недвижимое имущество, доля в уставном капитале организаций, акции, другие ценные бумаги, криптовалюта и другие активы, добытые преступным путем, в том числе находящиеся за рубежом.

Результатами параллельных финансовых расследований являются дача правовой оценки, установленным в ходе их проведения установленным обстоятельствам происхождения денежных средств и (или) иного имущества, возврата и конфискации имущества, добытых преступным путем.

II. Основания проведения параллельных финансовых расследований

Основаниями для параллельных финансовых расследований являются:

поступившая в органы уголовного преследования информация о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении, связанным либо сопряженным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;

начатое досудебное производство по предикатным преступлениям, предусмотренным в приложении к Рекомендациям ФАТФ, в т.ч.:

убийства, нанесение тяжких телесных повреждений;

похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников;

терроризм, в том числе финансирование терроризма;

торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов;

сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей;

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

незаконная торговля оружием;

участие в организованной преступной группе и рейдерство;

коррупция и взяточничество;

незаконный оборот краденых и иных товаров;

мошенничество;

подделка денежных знаков;

подделка и контрафакция продукции;

экологические преступления;

ограбление или кража;

контрабанда, в том числе экономическая;

налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными налогами);

вымогательство;

подлог;

пиратство;

инсайдерские сделки и манипулирование рынком;

а также другие преступления, при расследовании которых установлены факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности, а также установлены возможности обеспечения возможной конфискации денежных средств и (или) иного имущества либо предъявления гражданского иска.

При проведении параллельного финансового расследования в уголовном процессе объем проводимых действий должен позволять:

установить имело ли место легализация (отмывание) преступных доходов, методы способы введения такого имущества в легальный оборот;

определить размер полученного преступного дохода либо его стоимостного эквивалента;

выявить лиц, совершивших предикатное преступление и (или) участвовавших в легализации (отмывании) преступных доходов и возможном финансировании терроризма;

наложить арест на имущество для обеспечения конфискации либо достоверно установить его отсутствие.

Для проведения параллельных финансовых расследований органами уголовного преследования создаются следственно-оперативные группы, а также привлекаются специалисты (в области финансов, налогов, бухгалтерского учета, информационных технологий и т.д.).

III. Порядок проведения параллельных финансовых расследований

Параллельные финансовые расследования осуществляются по алгоритму следственных и оперативных мероприятий, который включает в себя 3 этапа:

1) сбор и обработка оперативной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном факте легализации (отмывании) преступных доходов в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с Законами об ОРД, УПК;

2) следственные действия, проводимые по досудебному расследованию предикатного преступления, а также связанного либо сопряженного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

3) досудебная конфискация, а также судебно-претензионная работа по возврату денежных средств и (или (иного) имущества, полученных преступных путем, в том числе из-за рубежа.

Первый этап – сбор и обработка оперативной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном факте легализации (отмывании) преступных доходов.

Основная задача – сбор и обработка оперативной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении, связанного либо сопряженного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем для решения вопроса о проведении параллельных финансовых расследований.

Это деятельность, осуществляемая оперативными сотрудниками органов уголовного преследования, путем взаимодействия с подразделениями

финансовой разведки Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее-ПФР АФМ) в рамках Законов об ОРД, ПОД/ФТ и УПК РК до начала досудебного расследования, в целях предупреждения, выявления, пресечения преступлений.

На данной стадии **задачами** параллельного финансового расследования являются установление:

1) фактов легализации (отмывании) доходов и (или) иного имущества физических и юридических лиц, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

2) источников, места нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на денежные средства и (иное) имущество, добытое преступным путем, их фактической принадлежности;

5) обстоятельств, указывающих на связи с возможным финансированием террористической деятельности; а также:

3) направление сведений в АФМ (ПФР АФМ) о подозрительных операциях в порядке статьи 18 Закона ПОД/ФТ;

4) анализ сведений и информации, полученных от АФМ (ПФР АФМ), в рамках пунктов 5 и 5–1) статьи 18 Закона ПОД/ФТ для принятия мер, предусмотренных Законом об ОРД.

Оперативные подразделения с использованием всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом об ОРД, а также открытых источников **устанавливают:**

преступные доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, полученных преступным путем, в том числе находящихся за рубежом;

круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также родственников и иных доверенных лиц, на которых с целью сокрытия или утаивания могут быть оформлены доходы, полученные преступным путем;

номера телефонов, IMEI коды мобильных устройств, лиц причастных к преступной деятельности;

факт погашения долговых обязательств и иных услуг по договорам (административные штрафы, налоговые, кредитные обязательства, коммунальные услуги, услуги связи, оплата обучения и т.д.);

совершение нотариальных сделок;

уплата административных штрафов.

АФМ (ПФР), на основании санкционированного прокурором запроса органов уголовного преследования в порядке пункта 3 статьи 18 Закона ПОД/ФТ проводит анализ по подозрительным операциям с установлением:

банковских операций и движения денежных средств по счетам физических и юридических лиц с установлением конечного бенефициара (получателя);

факта участия во внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и выписанных электронных счет-фактур (далее – ЭСФ);

наличия сообщений о подозрительных операциях, в том числе полученных от иностранных подразделений финансовой разведки;

сведений о транзакциях с имуществом (приобретение или отчуждение

имущества, финансовых инструментов) и валютой.

Не допускается совершение действий (бездействия), нарушающего конституционные права и свободы человека и гражданина, законные интересы юридических лиц и государства.

Второй этап параллельных финансовых расследований связан с регистрацией в Книге учета информации (сообщений) о преступлении и **Едином реестре досудебных расследований** (далее – КУИ и ЕРДР) преступления, связанного либо сопряженного с легализацией (отмыванием) преступных доходов и проведением досудебного расследования.

Поводами к регистрации в КУИ и ЕРДР служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении;

2) явка с повинной;

3) сообщения в средствах массовой информации;

4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, в том числе по результатам проведенной оперативно-розыскной деятельности с приложением заключения специалистов (КУ или частных экспертов) либо актов проверок уполномоченных органов и др.

При наличии поводов к осуществлению досудебного расследования, дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор в пределах своей компетенции и порядке, установленном УК, регистрируют факт легализации (отмывания) преступных доходов**,** предусмотренного статьей 218 УК и начинают параллельное финансовое расследование.

Параллельное финансовое расследование преступной деятельности, связанной либо сопряженной с легализацией (отмыванием) преступных доходов **осуществляется в рамках расследуемого предикатного преступления либо с выделением материалов в отдельное досудебное производство**.

После проведения неотложных следственных действий и регистрации досудебного расследования в ЕРДР оперативно-следственные мероприятия проводятся исключительно по поручению следователя и в рамках требований уголовного законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Понятие преступного дохода не является тождественным ущербу, причиненному в результате преступной деятельности, в связи с чем, доказывание получения преступного дохода не может быть связано с установленным размером ущерба.

Проведение в ходе параллельного финансового расследования действий, связанных с ограничением прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовный процесс, получением сведений, составляющих охраняемую законом тайну, осуществляется исключительно на основании и в порядке, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан.

Определение круга субъектов подлежащих обязательной проверке в рамках проводимых следственных действий зависит от схемы движения доходов, полученных преступным путем.

После определения круга лиц, осуществляется переход к сбору сведений за период совершения и после совершения уголовных правонарушений.

Особенности использование информационных систем и ресурсов, других источников.

Деятельность по сбору информации, необходимой для проведения параллельных финансовых расследований заключается в получении сведений:

из открытых источников информации;

из информационных баз государственных органов, организаций и учреждений;

сведений, полученных от негосударственных организаций и учреждений по подозрительным операциям.

Открытыми источниками получения информации могут являться сведения, содержащиеся в сети-интернет, социальных сетях, полученные в установленном законодательством порядке, в том числе:

учетные записи проверяемых лиц в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» (VK), «Facebook» (FB), «Instagram» (IN)* и других (о фактически используемом имуществе, о часто посещаемых странах, в которых может иметь сокрытие преступных доходов);

результаты поисковых систем Google, Yandex и других (объявления о продаже (сдаче в аренду) имущества, в которых указан контактный номер, используемый проверяемым лицом либо которыми оно фактически владеет, пользуется и распоряжается);

результаты изучения информации электронного судебного кабинета Республики Казахстан www.office.sud.kz (сведения о делах с участием проверяемого лица либо принадлежащих ему юридических лиц для поиска возможно содержащихся данных об имуществе);

результаты поиска в Opencorporates.com о компаниях, директорах и финансах;

результаты поиска в Offshoreleaks.icij.org об офшорных компаниях, их счетах;

результаты поиска в Google earth; марки камеры, IP, расположение через метод Doxing на вебсайтах Iconsquare.com, Tineye.com;

о владельце домена вебсайта на вебсайте Whoisology.com;

адреса электронной почты на вебсайтах Hexillion.com, Ip-address.com и узнать, где пользователь по IP на вебсайте Maxmind.com;

ИИН, дата, место рождения, долговые обязательства через государственные базы данных (Egov.kz, Nationalbank.kz);

результаты поиска через мета-системы TurboScout.com, Dogpile.com, Exalead.com;

* дополнения внесены 23.01.2025 года

возможность увидеть заархивированные и удаленные версии веб-страниц на вебсайтах Archive.org, Waybackmaschine.com, Cachedview.com.

Информация, получаемая из информационных баз государственных органов, организаций и учреждений.

При проведении параллельных финансовых расследований сведения о наличии имущества, денежных средств, в том числе хранящихся в электронных кошельках и другая финансовая информация может быть получена на основании запроса (в том числе санкционированного прокурором):

в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях;

в депозитарии ценных бумаг и других депозитариях;

в НАО «Правительство для граждан» и государственных организациях о наличии недвижимого имущества, транспортных средств и сделок с ними;

у операторов сотовой связи сведения о зарегистрированных номерах, с их привязкой к личным кабинетам и другим платежным системам;

в органах внутренних дел о зарегистрированном оружии;

в МСХ сведения о регистрации спецтехники;

в Государственном судовом реестре МИИР о регистрации лодок, катеров, иных маломерных судов и гидроскутеров;

в местных исполнительных органах о получении пенсий, пособий, участии в долевом жилищном строительстве и наличии строящихся объектов недвижимости;

в организациях и учреждениях, сотрудником (работником), учредителем (участником) которых является (являлось) причастное к преступной деятельности лицо – о суммах денежных средств, выплаченных ему в качестве заработной платы, дивидендов и иных вознаграждений;

в налоговых органах – об уплате налогов, доходах, имуществе и сведений о дебиторской задолженности;*

в органах пограничной службы - о пересечении государственной границы;

в таможенных органах – сведений об участии во внешнеэкономической деятельности, поданных декларациях, перемещении через таможенную границу ценностей, денежных средств и иного имущества;

в ДФМОД и Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТиС РК – сведений о наличия аккаунта, участии в азартных играх онлайн казино, оборотах (суммах выигрышей и проигрышей), периоде;*

в частных казино – об участии в азартных играх и оборотах (суммах выигрышей и проигрышей), периоде (список: ТОО «Mega Club (Мега Клаб)», ТОО «BESTAM CORPORATION», «ASTORIA», ТОО «Капшагай Палас», ТОО «Lucky Bingo (Лаки Бинго)», ТОО «»Каз Нью Электроникс», ТОО «Жана-Самал», ТОО «Букмекерская контора «РМ Бет», ТОО «Адал Ойын», ТОО «Sport Plus (Спорт Плюс)», ТОО «Cash Ville» и др.);*

в Центральном дипозитарий ценных бумаг – о ценных бумагах и активах (акциях, облигациях, дивидендах и т.д.);*

в страховых организациях – о договорах страхования движимого и

* дополнения внесены 23.01.2025 года

недвижимого имущества;

в платформах «Krisha.kz», «Колеса Групп» и «OLX» – о размещении рекламы о продаже или аренде недвижимого имущества посредством использования абонентских номеров фигурантов, близких родственников и доверенных лиц или ID номера при регистрации на платформах;*

других информационных системах, базах и банках данных правоохранительных и иных государственных органов Республики Казахстан.

Проверка по базе данных СИОПСО:

движимое имущество с историей регистрации и перерегистрации;

недвижимое имущество с историей регистрации и перерегистрации;

юридические лица (для определения долей участия);

пересечение государственной границы (для установления наиболее часто посещаемых стран);

нотариальные сделки (ИС «Е-Нотариат»), в том числе по выданным доверенностям.

Наряду с проверкой имущественного положения круга лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения проводится проверка наличия основных средств и имущества, находящегося на балансе юридического лица:

сельхозтехника, крупный рогатый и мелкий домашний скот, земельные участки сельхозназначения (сведения из организаций МСХ);

активы в крестьянском хозяйстве (сведения из налоговых органов);

авиа и автотранспортные средства (сведения из МТК РК);

нотариальные сделки (сведения из ИС «Е-Нотариат»);

ценные бумаги (сведения из АО «Единый регистратор ценных бумаг»).

Санкционирование запросов и выемок в банковские и другие организации по вопросам:

движения денежных средств по банковским счетам;

наличия сейфовых ячеек;

совершения банковских переводов, в т.ч. международных, с использованием систем переводов «Western Union», «Золотая корона» и др.;

наличия личных кабинетов и транзакций по платежным системам «Kiwi-Кошелек», «Allpay» и др. (бенефициар АО «Альфа-Банк»);

кредитной истории (первое кредитного бюро и в банки второго уровня);

наличия видеозаписей с банкоматов, зафиксированных в момент пополнения денег (или их снятия) со счетов физических и юридических лиц;

детализации исходящих и входящих звонков мобильных операторов;

наличия договоров страхования и полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (Единая страховая база данных).

По мере установления имущества фигурантов незамедлительно, с целью сохранности имущества до наложения ареста на имущество, приостановить совершения сделок с имуществом в порядке части 9 статьи 161 УПК.

Установление обстоятельств, подтверждающих, что денежные средства и

* дополнения внесены 23.01.2025 года

(или) иное имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества, а также размер преступного дохода подлежат доказыванию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, посредством общих правил доказывания.

Помимо обстоятельств, предусмотренных статьей 113 УПК, подлежат доказыванию факты, подтверждающие, что имущество:

получено в результате совершения уголовного правонарушения;

является доходом от использования этого имущества;

предназначалось для использования в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения;

использовалось для финансирования экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы.

По уголовному делу подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершенного уголовного правонарушения в порядке части 2 статьи 668 УПК.

Необходимые мероприятия и следственные действия:

осмотр места происшествия, обыск и выемка с целью обнаружения и изъятия денежных средств и (или) иного, имущества, полученного преступным путем, орудия и средств совершения преступления, а также документов, свидетельствующих об их преступном происхождении;

допросы участников уголовного процесса;

очные ставки;

проверка и уточнение показаний на месте;

осмотр и исследование вещественных доказательств;

изучение сведений, обнаруженных в памяти мобильных телефонов и иных электронных носителях информации с привлечением специалистов;

изучается переписка электронной почты, месенджеров (WhatsApp, Telegram, Instagram и др.)* и содержимое пересылаемых файлов;

исследуются сведения о дебиторской задолженности;*

анализ по банковским счетам о заработной плате, пенсионных отчислениях, регулярных платежей об оплате коммунальных услуг, штрафов, налогов, парковочных мест и т.д., с целью установления движимого и недвижимого имущества;*

анализ информации из Центрального депозитарий по ценным бумагам;*

анализ сведений об инвестициях, увлечении азартными играми, поездках за рубеж, оплаты регулярных платежей, коммунальных услуг, кредитов, займов и других данных, позволяющих оценить соответствие расходов подозреваемого, обвиняемого его доходам;*

проведение экономических и иных видов экспертиз, выводы которых могут иметь значение для финансового расследования;

на основании анализа сведений о наличии имущества и денежных средств за рубежом, формирование запросов об оказании правовой помощи в иностранные государства с приложением санкционированных судом

* дополнения внесены 23.01.2025 года

процессуальных документов.

На практике, доходы, полученные преступным путем, легализуются в виде приобретения движимого и недвижимого имущества и перевода денежных средств как внутри страны, так и за пределами страны.

Наличие **движимого и недвижимого имущества** на территории республики, доказывание осуществляется путем проведения **обыска и выемки** по месту жительства лица/подозреваемого лица, нахождения организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность, в отношении которого проводится проверка на предмет причастности к совершенному уголовному правонарушению.

Особое внимание необходимо обращать на установление предметов и документов, в которых содержатся сведения, указывающие на наличие дохода, полученного в период преступной деятельности, в т.ч.:

договора купли-продажи, цессии, дарения, долевого строительства и т.д.;

драгоценных изделий и иных материальных ценностей;

наличных денежных средств, банковских карт;

квитанции об оплате, в т.ч. коммунальных услуг, налогов;

договоров по банковским счетам, ячейкам;

актов на земельные участки, актов ввода в эксплуатацию объектов недвижимости;

компьютерной техники, накопителей памяти (флешек, дисков и т.п.), ЭЦП ключа по управлению банковскими счетами, в том числе в зарубежных странах;

свидетельства о регистрации транспорта, сельскохозяйственной техники;

уставов организаций;

основных и оборотных средств, находящихся на балансе организаций либо на праве собственности физического лица;

долговых расписок;

иных записей с информацией о логинах и паролях интернет аккаунтов для безналичных интернет-транзакций (в т.ч. криптовалют).

С санкции суда производится выемка:

из НАО «Правительство для граждан» регистрационных дел на движимое и недвижимое имущество для установления лиц, осуществивших регистрацию и перерегистрацию, уплату пошлин, сборов;

сведений о произведенных расходных операциях по оказанию консалтинговых и иных услуг, об оплате коммунальных услуг за недвижимое имущество;

из банковских и иных финансовых организаций – любых сведений об отчетной, бухгалтерской и статистической информации, состоянии счетов, вкладов (депозитов), а также сведений и копий документов, указывающих на совершение товарно-денежных отношений, видеозаписей, где запечатлены участники уголовного процесса;

из налоговых органов – деклараций об уплате налогов, сведений о дебиторской задолженности* и других обязательных платежей в бюджет;

* дополнения внесены 23.01.2025 года

из центральной дипозитарии – о ценных бумагах и активах (акциях, облигациях, дивидендах и т.д.).*

Особенности проведения обыска и выемки.

В постановлениях и запросах на санкционирование следственных действий, связанных с обыском, выемкой должностные лица органа уголовного преследования должны указывать помимо объектов преступления (например, наркотики, огнестрельное оружие, предположительно фальшивые документы и т.д.) и объекты, которые отражают или содержат информацию о финансовой деятельности лиц, в отношении которых ведется расследование.

Например, в случае легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, имеет смысл изымать также документы о финансовом профиле лица, включая:

документы, касающиеся недвижимого и движимого имущества, (документы на право собственности, счета-фактуры, коммерческие и страховые договоры, договоры займа и ипотеки, документы о процентных поступлениях на депозитные счета, квитанции об уплате налогов, документы, подтверждающие ремонт принадлежащего имущества);

ключи от объектов недвижимости или движимого имущества;

записи о банковских счетах и ячейках;

установленные в ходе обыска и выемки юридические и финансовые документы физических и юридических лиц, в которых усматривается наличие финансовых взаимоотношений с субъектом преступления;

электронную технику, включая мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры, различные устройства по хранению электронной информации (USB-накопители, жесткие диски, и т.д.).

В памяти электронных носителей может храниться информация о платежных системах, используемых бенефициарами, данные о расходах и доходах, покупках, совершаемых через интернет-магазины и иная информация, имеющая доказательственное значение для установления факта легализации (отмывании) преступных доходов либо использования их для финансирования преступной деятельности.

Обыски могут проводиться как в домах подозреваемых, так и в местах, определенных другими процедурами доказывания, в т.ч. в рамках общих оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

До проведения обысков, чтобы определить объекты, которые будут представлять интерес для финансового расследования, в каждом отдельном случае лица, которые будут выполнять соответствующее мероприятие, должны изучить лиц, находящихся в месте совершения преступления и соответственно, их связь с расследуемым деянием, объекты, которые могут быть обнаружены или находятся в месте, где происходит обыск.

При оседании денег **на банковских счетах** внутри страны производится анализ банковского счета путем:

привлечения специалиста для анализа движения денежных средств, добытых преступным путем, до конечного бенефициара;

выемки кассовых чеков, банковского дела;

установления приобретения дорогостоящего оборудования, имущества и т.д. в т.ч. за рубежом;

выемки сведений по транзакциям в платежных системах «Kiwi-Кошелек» и «Allpay» (бенефициар АО «Альфа-Банк»).

При этом необходимо провести следующие следственные мероприятия:

выемку содержимого сейфов и ячеек;

осмотр и анализ имеющихся документов;

выемку документов совершенных сделок установленных по движению денежных средств;

выемку IP-адресов по использованию приложения «Интернет банкинг»;

выемку сведений по транзакциям в системах электронных денег Казахстана «Kiwi-Кошелек», «Wooppay», «Личная Касса», «Kaspi Bank», «Innopay», «Allpay» (актуальная информация по всем системам электронных денег Казахстана доступна на сайте Национального банка Республики Казахстан: https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana).

Проведение допросов причастных к банковским операциям лиц по вопросам установления обстоятельств совершения банковских переводов.

При наличии сведений о **банковских счетах и имуществе за рубежом**, направляется международное следственное поручение о:

проведении выемки движения денежных средств по расчетным счетам зарубежных банков;

направлении запросов в компетентные органы по установлению движимого и недвижимого имущества;

получение сведений о стоимости установленного имущества;

допросов лиц причастных к приобретению и регистрации имущества, в том числе бывших собственников;

исполнения наложение ареста на имущество.

Производится выемка в Национальном банке РК и банках второго уровня:

договоров, паспортов сделки, заключений о выполнение условий репатриации и т.д. по юридическим лицам;

сведений о перечислениях за рубеж посредством системы «Western Union», «Золотая корона» и др.;

сведений по транзакциям в платежных системах «Kiwi-Кошелек» и «Allpay» (бенефициар АО «Альфа-Банк»).

Допрос подозреваемого. В зависимости от позиции подозреваемого, в рамках допроса о преступлении, приносящем доход, последнему должны быть сформулированы и вопросы о финансовом профиле, в том числе об источнике происхождения его доходов и имуществе.

В случае установления суммы денег, происхождение которых невозможно определить следует поставить вопросы, касающиеся источника происхождения денежных средств, начиная с момента их приобретения.

Что касается сумм денег, происхождение которых определить сложнее, целесообразным является сформулировать следующие вопросы:

максимальная сумма, которая, как утверждается, находилась во владении в инкриминируемый период преступления;

происхождение суммы; где эта сумма хранилась;

кто знал об этой сумме;

считал ли кто-то эти деньги;

знает ли кто-то об этих суммах;

в какой валюте хранилась сумма.

Все это должно быть проверено на допросах свидетелей или соучастников совершения расследуемого преступления.

В зависимости от обстоятельств преступной деятельности и состава преступления при параллельном финансовом расследовании также исследуются:

создание в инкриминируемый период аффилированных предприятий, банковских и иных финансовых организаций за рубежом с последующим перемещением денежных средств и (или) иного имущества за пределы страны;

создания трастовых компаний;

совершения бартерных сделок;

получения банковских кредитов на погашение договорных обязательств, заключенных с иностранными организациями;

использования авансовых платежей на выплату расходов по маркетинговым, консалтинговым и иным бестоварным сделкам, достоверность исполнения которых вызывает трудности, в том числе ввиду наличия коррупционных схем вывода активов;

заключения с зарубежными партнерами договоров с последующим изменением цены товара и оставлением в иностранных банках части валютной выручки, полученной от экспорта и бартерных операций;

существенного занижения цены на экспортируемое сырье и товары (в том числе с использованием сети аффилированных и оффшорных компаний), с последующей доплатой импортером при получении продукции и переводом разницы на специальные (номерные или закрытые) счета банков в страны с жесткой системой хранения банковской тайны;

умышленного нарушения экспортером (по сговору с иностранным партнером) условий поставки товаров с целью фиктивных выплат крупных валютных средств в виде штрафов, неустоек, переводимых в конечном итоге на специальные зарубежные счета контрагента;

возможности приобретения криптовалют и их сбыт на международных биржах;

информация, полученная из государственных органов, организаций, баз данных и интернет ресурсов о материальном положении лиц причастных к преступной деятельности;

документы о декларировании физическими и юридическими лицами имущества и доходов.

Особенности допроса свидетелей.

Принимая во внимание особенности совершения преступления, приносящего доход, в ходе допроса свидетеля, наряду со сбором доказательств по основному преступлению, должна также собираться информация о финансовом профиле лица.

Определение категории допрашиваемых лиц необходимо для

установления позиции, которой следователь будет придерживаться в ходе допроса, а также вопросов, которые будут заданы.

При проведении параллельных финансовых расследований допрашиваемых лиц можно разделить на три категории, а именно:

1) свидетели, на которых может быть оформлено имущество либо представляющие оперативный интерес как источник происхождения денег/имущества;

2) лица, являющиеся соучастниками преступления;

3) свидетели, которым известны определенные обстоятельства дела в силу участия в операциях по отчуждению, хранению и владения имуществом.

К допросу таких свидетелей необходимо подготовиться с использованием информации из открытых источников и баз данных государственных и частных учреждений, в целях доказывания некоторых финансовых аспектов преступной деятельности.

Одной из важнейших моментов на этом этапе является назначение и проведение судебно-экономической и товароведческой экспертиз.

Экспертные исследования в процессе параллельных финансовых расследований необходимы для определения стоимости легализованного имущества и других активов, добытых преступных путем, а также для проверки финансовой возможности приобретения такого имущества.

1) Судебно-товароведческая экспертиза, привлечение оценщика.

Вопросами экспертного исследования являются: определение рыночной стоимости активов физического и юридического лица (недвижимого имущества, транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности и т.д.).

Следует отметить, что при определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой он может быть отчужден на рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

исследование и определение правильного наименования товаров;

назначение и соответствие их маркировке и товарно-сопроводительным документам;

соответствие товарных качеств действующим прейскурантам или договорной цене, договорным условиям между поставщиком и покупателем;

установление степени снижения сортности товаров в процессе производства и транспортировки, обоснованности списания товаров.

2) Судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы осуществляются для изучения хозяйственных операций и достоверности их

отражения при ведении бухгалтерского учета и отчетности.

Устанавливается финансовая составляющая преступной деятельности, которая находит отражение в финансовых документациях, а также налоговой отчетности, заключение по которым дается соответствующими экспертами, в том числе в рамках комиссионных экспертиз.

Вопросами экспертных исследований являются:

выявление учетных несоответствий, их величина, механизм их образования, влияние на производственную и финансовую деятельность;

правильность отражения в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расходования денежных средств;

определение соответствия порядка учета требованиям специальных правил и обстоятельств, затрудняющих объективное ведение бухгалтерской отчетности;

обоснованность указанных в документах нормативов материальных и трудовых затрат на производство продукции, нормативов финансирования государственных капитальных вложений;

выполнение договорных обязательств; определение суммы убытков от несовременной поставки или недопоставки продукции, выявление финансовых последствий, связанных с невыполнением договорных обязательств;

исследование операций с акциями, ценными бумагами и инвестициями, решение вопросов «упущенной выгоды»;

анализ решений, указывающих на преднамеренное банкротство, доведение до неплатежеспособности и другие неправомерные действия, намеренно ухудшающие финансовое положение;

установление обоснованности расчетов и перечислению в бюджет денежных средств по договорам государственных закупок;

проверка целевого расходования и использования бюджетных средств;

соблюдение условий кредитования и обоснованности применения санкций в отношении организаций.

Перед экспертами могут быть поставлены и другие вопросы, в зависимости от результатов, полученных в ходе следственных действий.

Предметами экспертизы являются: акты ревизий и обследований, показания подозреваемых/обвиняемых, свидетелей; вещественные доказательства, в том числе неофициальные документы (записи в блокноте материально-ответственного лица о движении товарной массы или сумме сданной выручки, ведение «двойной бухгалтерии»), полученные в ходе выемок и обысков; копии заключений экспертов по результатам судебных экспертиз и криминалистических исследований, в т.ч. полученные при расследовании других дел, имеющих отношение к проводимому финансовому расследованию.

Проведение негласных следственных действий, направленных на установление имущества, приобретенного преступным путем, проводится при необходимости дополнительного документирования фактических данных о происхождении имущества, полученного в результате преступной деятельности.

Доказательства о приобретении имущества на средства, полученные

преступным путем и его легализации, подлежат оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

При установлении фактов легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем и обращения их в законный оборот для получения дохода, необходимо дать правовую оценку действиям лиц о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 218 УК.

По результатам расследования осуществляется оценка установленного имущества, добытого преступным путем, наложение на него ареста с санкции следственного суда с учетом положений статей 161-164 УПК, возбуждение производства о досудебной конфискации имущества в порядке статей 667 и 668 УПК.

Третий этап – досудебная конфискация преступных активов, а также **судебно-претензионная работа** по возврату преступных активов.

В случаях, когда подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск либо в отношении них уголовное преследование прекращено в связи с амнистией, истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, смертью подозреваемого, при наличии сведений о преступном происхождении их имущества, незамедлительно возбуждается производство о досудебной конфискации имущества в соответствии со статьями 667, 668 УПК.

О выделении материалов для производства о конфискации лицом, осуществляющим досудебное расследование, выносится постановление, к которому приобщаются копии материалов уголовного дела о преступлении, послужившем основанием для конфискации, в том числе подтверждающие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

Помимо обстоятельств, предусмотренных частями первой и третьей статьи 113 УПК, доказыванию подлежит:

1) принадлежность имущества подозреваемому/обвиняемому, третьему лицу;

2) связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации имущества, добытого преступным путем;

3) обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.

Признав, что собраны достаточные доказательства о том, что имущество получено незаконным путем, лицо, осуществляющее досудебное расследование, составляет заключение, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства или нахождения и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;

2) сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения, характер и размер вреда, причиненного преступлением;

3) описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;

4) доказательства, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные частью второй настоящей статьи;

5) вывод о необходимости обращения в суд с ходатайством о

конфискации.

Заключение по производству о конфискации с материалами незамедлительно после его окончания направляется прокурору.

В случае отсутствия оснований для обращения в суд с ходатайством прокурор возвращает заключение и материалы лицу, осуществляющему досудебное расследование, с указанием о необходимости сбора дополнительных доказательств или прекращении производства о конфискации.

Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой 668 статьи УПК, прокурор осуществляет в течение десяти суток.

В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии подозреваемым, обвиняемым бюджетных средств либо государственного имущества путем его переоформления на других лиц, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обращается к прокурору с ходатайством о решении вопроса об обращении в суд в интересах государства с иском о признании недействительными сделок (купли-продажи, дарения, передачи в аренду, доверительное управление и других) в порядке гражданского судопроизводства.

По вступившим в законную силу приговорам суда судебно-претензионная работа по возврату преступных активов, в том числе из-за рубежа осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями законодательства Республики Казахстан и международных договоров.

IV. Международное сотрудничество в сфере параллельных финансовых расследований.

В рамках финансовых расследований зачастую возникает необходимость проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории других стран, что вызывает необходимость сотрудничества либо участия представителей компетентных иностранных органов.

Международное сотрудничество осуществляется на основании международных договоров, а также на основании принципа взаимности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В рамках международного сотрудничества используются:

механизмы взаимной правовой помощи;

иные формы международного сотрудничества.

Центральными органами, уполномоченными на направление запросов о взаимной правовой помощи являются Генеральная прокуратура Республики Казахстан (поручение о производстве следственных действий, требующих санкции суда) и другие правоохранительные органы (Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции, АФМ, Министерство внутренних дел, (запросы о проведении оперативно-розыскных и следственных действий, не требующих санкции суда).

В целях получения информации от иностранных компетентных органов органы уголовного преследования Республики Казахстан также используют:

сотрудничество в рамках заключенных двусторонних соглашений;

сотрудничество в рамках международных организаций (Кишиневская и Минская Конвенции);

использование потенциала офицеров связи, представителей в рядах

органов борьбы с преступностью, находящихся за пределами страны;

направление запросов по линии международного сотрудничества подразделений финансовой разведки;

использование возможностей Интерпола.

Органы финансового мониторинга Республики Казахстан являются членом группы Эгмонт с 13 июля 2011 года.

Законодательство РК не требует обязательного наличия двухстороннего соглашения о сотрудничестве, поэтому отсутствие меморандума (соглашения) о сотрудничестве не препятствует международному информационному обмену.

Данный канал может быть использован с целью сбора необходимой оперативной информации для составления возможно полной картины выявленных подозрительных транзакций.

Площадка Национального Центрального Бюро Интерпола (НЦБ) Казахстана может быть использовано для осуществления розыска, ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Формы направляемых запросов, а также состав запрашиваемых сведений регламентированы международными договорами и уставными документами соответствующих международных организаций.

V. Иные вопросы проведения параллельных финансовых расследований.

Параллельное финансовое расследование проводится в пределах сроков, установленных уголовным, уголовно-процессуальным и иными нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Руководство правоохранительных и специальных органов вправе определить категории преступлений, по которым требуется проведение параллельных финансовых расследований.